

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 3 - HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 09/2025/HS-ST
Ngày 04/9/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - HÀ TĨNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Xuân Quang.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đoàn Xuân Toàn và ông Phạm Hồng Chương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thanh Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3-Hà Tĩnh tham gia phiên tòa:
Ông Bùi Trường Lâm - Kiểm sát viên.

Vào hồi 08 giờ, ngày 04 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 05/2025/TLST-HS ngày 31 tháng 7 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2025/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo:

LÊ THỂ; sinh ngày: 04/11/1983 tại xã G, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã G, tỉnh Hà Tĩnh); Nơi cư trú: Thôn N, xã G, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: L (Đã chết) và bà Lê Thị T (Đã chết); Vợ: Lê Thị H và 03 con; Tiền án, tiền sự, nhân thân: không; Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 17/6/2025 cho đến nay. *Bị cáo có mặt tại phiên tòa.*

Đại diện hợp pháp cho gia đình người bị hại: - Anh Nguyễn Tuấn T1, sinh năm: 2003; Địa chỉ: Thôn H, xã T, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Công nhân; Là: Anh trai của nạn nhân Nguyễn Phi L. *Có mặt tại phiên tòa*

- *Người đại diện hợp pháp của cháu Phan Quốc K*: Chị Nguyễn Thị H1, sinh năm: 1982; Địa chỉ: Thôn T, xã T, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Làm ruộng. *Vắng mặt tại phiên toà*

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan*:

1. Ông Nguyễn Sỹ P, sinh năm: 1978; Địa chỉ: Thôn H, xã T, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Làm ruộng. *Có mặt tại phiên toà*

2. Anh Phan Quốc K, sinh năm: 2007; Địa chỉ: Thôn T, xã T, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Học sinh. *Vắng mặt tại phiên toà*

3. Chị Nguyễn Thị H1, sinh năm: 1990; Địa chỉ: Thôn N, xã G, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Làm ruộng. *Vắng mặt tại phiên toà*

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 06/5/2025, Lê T2 điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 38C-157.82 chở đất đi từ mỏ đất P thuộc xã P, huyện C (nay là xã T), tỉnh Hà Tĩnh đến khu công nghiệp V thuộc xã V, huyện T (nay là xã V), tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 10 giờ 35 phút cùng ngày, khi đi đến ngã tư công chào thuộc thôn T, xã P, huyện C (nay là xã T), tỉnh Hà Tĩnh theo chiều đi thôn H, xã T đi ra đường Q, đây là đoạn đường dốc xuống nhưng T2 không chú ý quan sát, không giảm tốc độ mà điều khiển xe đi vào ngã tư giao nhau giữa hai đường liên thôn thuộc thôn S, xã T Cùng lúc này, cháu Nguyễn Phi L điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 38AC-019.07 phía sau chở cháu Phan Quốc K cũng đi từ phía bên trái theo hướng vuông góc với hướng đi của xe ô tô do T3 điều khiển đi qua ngã tư theo hướng thôn V đi thôn T. Khi phát hiện xe gắn máy do cháu L điều khiển đã đi vào khu vực ngã tư giao nhau nên Thễ đạp phanh và đánh lái sang phải để tránh va chạm nhưng do khoảng cách quá gần nên phần bên phải ba-đơ-xóc phía trước xe ô tô đâm vào ốp sườn bên phải xe gắn máy, đồng thời phần bên trái ba-đơ-xóc phía trước xe ô tô đâm vào ốp sườn bên phải xe gắn máy theo chiều vuông góc làm cháu L cùng xe gắn máy bị cuốn xuống dưới gầm xe ô tô, còn cháu K bị ngã nằm bên lề đường bên phải và xe ô tô 38C – 157.82 bị ngã nghiêng bên

mép đường bên phải theo hướng thôn H đi ra đường quốc lộ 15A. Hậu quả, cháu Nguyễn Phi L tử vong tại chỗ, cháu Phan Quốc K bị thương.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cáo trạng số 05/CT-VKS-ĐT ngày 30/7/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3-Hà Tĩnh truy tố bị cáo Lê T2 về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 65 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Lê T2 mức án từ 15 tháng đến 18 tháng tù về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng.

- Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 46 trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe ô tô số 420121002785 mang tên Lê T2, hạng A, C do Sở Giao thông vận tải tỉnh H cấp ngày 10/01/2025 khi bản án có hiệu lực pháp luật.

- Về trách nhiệm dân sự: Đại diện gia đình bị hại anh Nguyễn Phi L và anh Phan Quốc K, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên không xem xét.

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo, đại diện theo ủy quyền cho gia đình bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không tranh luận gì thêm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Tính hợp pháp của các hành vi và quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3-Hà Tĩnh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện điều hợp pháp.

[2]. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, với nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và các chứng cứ khác có tại hồ sơ, như vậy đủ cơ sở kết luận:

Vào khoảng 10 giờ 35 phút ngày 06/5/2025, Lê T2 có giấy phép lái xe theo quy định điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 38C-157.82 đi đến khu vực ngã tư thuộc thôn T, xã T, tỉnh Hà Tĩnh đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn khi đi qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường bộ; đường dốc nên đã đâm vào gần máy biển kiểm soát 38AC-019.07 do anh Nguyễn Phi L điều khiển, chở theo anh Phan Quốc K. Hậu quả: Anh Nguyễn Phi L tử vong; anh Phan Quốc K bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 04%; xe máy bị hư hỏng với tổng giá trị thiệt hại 5.130.000đ (*Năm triệu một trăm ba mươi nghìn đồng*) và xe ô tô bị hư hỏng với tổng giá trị thiệt hại 900.000đ (*Chín trăm nghìn đồng*).

Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường do Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh H lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 06/5/2025, xác định: Hiện trường vụ tai nạn giao thông là ngã tư giao nhau giữa hai đường liên thôn thuộc thôn T, xã P, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã T, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện trường chính nằm trên đường liên thôn tại T-Hồ N. Đoạn xảy ra tai nạn là đường 02 chiều được đổ bê tông, mặt đường rộng 5,4 m. Chiều đi thôn H đi T tại vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường xuống dốc, không có hệ thống báo hiệu trên mốc chiều đi. Đường liên thôn T-thôn V là đường hai chiều được đổ bê tông, mặt đường rộng 3,4 m, chiều đi thôn V đi thôn T tại vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường lên dốc, không có hệ thống biển báo trên chiều đi này. Trên chiều đi thôn T đi thôn V có biển báo giao nhau với đường ưu tiên.

Tại kết quả kiểm tra, xác định nồng độ cồn và ma túy ngày 06/5/2025 của Phòng C Công an tỉnh H đối với Lê T2, kết quả: Không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tại Kết luận giám định dấu vết cơ học: Phòng K1 Công an tỉnh H có kết luận số 678/KL-KTHS ngày 26/5/2025, kết luận: Xe ô tô tải mang biển kiểm soát 38C-

157.82 và xe gắn máy mang biển kiểm soát 38AC-019.07 có va chạm với nhau. Vị trí va chạm: Phần bên phải ba-đơ-xóc phía trước (vị trí cách mép bên phải đầu xe 59 cm) xe ô tô tải mang biển kiểm soát 38C-157.82 va chạm với tay lái bên phải, tay phanh bên phải xe gắn máy mang biển kiểm soát 38AC-019.07. Phần bên trái ba-đơ-xóc phía trước xe ô tô tải mang biển kiểm soát 38C-157.82 va chạm với ốp sườn bên phải xe gắn máy mang biển kiểm soát 38AC-019.07. Hai phương tiện va chạm vuông góc với nhau. Không đủ cơ sở xác định xe ô tô tải mang biển kiểm soát 38C-157.82 và xe gắn máy mang biển kiểm soát 38AC-019.07 va chạm với nhau trên phần đường nào.

Tại Kết luận định giá tài sản số 14/KL-HĐĐG ngày 25/5/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện C, tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Giá trị bị thiệt hại đối với xe gắn máy biển kiểm soát 38AC-019.07 là 5.130.000 đồng và xe ô tô biển kiểm soát 38C - 157.82 là 900.000 đồng.

Tại Kết luận giám định tổn thương trên cơ thể người sống số 148/KLTTCT-TTPY&GDYK của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh H kết luận: Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định Pháp y, giám định Pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của cháu Phan Quốc K tại thời điểm giám định là 04%.

Tại Kết luận giám định tử thi số 621/KL-KTHS, ngày 08/5/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh H, kết luận: Nguyên nhân chết của cháu Nguyễn Phi L: Đa chấn thương.

Hành vi của bị cáo Lê T2 đã vi phạm điểm d, khoản 3 Điều 12 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ:

Khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định:

" 3. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn trong các trường hợp sau:

d. Nơi đường giao nhau cùng mức với đường bộ, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; đường hẹp, đường vòng, đường Q, đường đèo, dốc;"

Vì vậy Tòa xét thấy có đầy đủ các căn cứ để xét xử bị cáo Lê T2 về tội "*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*" theo điểm a khoản 1 Điều 260-BLHS như Cáo trạng của VKS đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

- *Về tình tiết tăng nặng*: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

- *Về tình tiết giảm nhẹ*: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn, hối cải; Bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho các đại diện gia đình người bị hại; Đại diện gia đình người bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra bị cáo có cha đẻ là ông Lê N được Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền N Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng Nhì và Hội đồng nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba.

Trong vụ án này, người bị hại anh Nguyễn Phi L cũng có một phần lỗi. Bị cáo điều khiển xe gắn máy đi qua ngã tư giao nhau giữa hai đường liên thôn đã không chú ý quan sát để nhường đường cho đi từ phía bên phải, vi phạm khoản 2 Điều 22 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Do đó Tòa cần áp dụng các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51-BLHS xem xét giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật khi quyết định hình phạt. Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND khu vực 3-Hà Tĩnh đã đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, Tòa xét thấy mức hình phạt mà đại diện VKSND khu vực 3-Hà Tĩnh đề nghị là phù hợp với tính chất mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo. Bên cạnh đó, bị cáo có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội và giao bị cáo cho UBND xã G, tỉnh Hà Tĩnh và gia đình quản lý giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

[3]. *Về hình phạt bổ sung*: Hoàn cảnh gia đình của bị cáo hiện nay đang khó khăn: Nghề nghiệp của vợ làm ruộng, các con còn nhỏ nên kinh tế của gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào bị cáo và người bị hại cũng có một phần lỗi. Do đó,

HĐXX xét thấy không cần áp dụng khoản 5 Điều 260-BLHS để cấm bị cáo làm công việc nhất định trong một khoảng thời gian.

[4]. *Về trách nhiệm bồi thường dân sự*: Trong vụ án này, đại diện gia đình bị hại đã được bồi thường đầy đủ và không có yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm và người có quyền lợi và nghĩa vụ cũng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên Tòa miễn xét.

[5]. *Về vật chứng*: 01 xe gắn máy biển kiểm soát 38AC-019.07, nhãn hiệu VIET THAI, loại xe SIRIUS FC; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe gắn máy biển kiểm soát 38AC-019.07, mang tên Nguyễn Tuấn T1; 01 xe ô tô tải biển kiểm soát 38C-157.82, nhãn hiệu Cửu Long; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 38C-157.82, mang tên Lê Văn T4; 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của xe ô tô biển kiểm soát 38C-157.82; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của xe ô tô biển kiểm soát 38C-157.82, các vật chứng nói trên cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại đầy đủ cho bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại anh Nguyễn Tuấn T1 nên HĐXX miễn xét.

Trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe ô tô số 420121002785 mang tên Lê T2, hạng A, C do Sở Giao thông vận tải tỉnh H cấp ngày 10/01/2025.

[6]. *Về án phí*: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Lê T2 phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65-Bộ luật hình sự xử phạt Lê T2 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (*Ba mươi*) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Lê T2 cho Ủy ban nhân dân xã G, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với

chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 92 và Điều 68-Luật Thi hành án hình sự. Trong

thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- *Về xử lý vật chứng:* Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106-BLTTHS trả lại cho bị cáo Lê T2 01 giấy phép lái xe ô tô số 420121002785 mang tên Lê T2, hạng A, C do Sở Giao thông vận tải tỉnh H cấp ngày 10/01/2025.

- *Về án phí:* Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136-BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo, đại diện người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ

THẨM

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

- Bị cáo;
- Tòa án tỉnh Hà Tĩnh;
- Viện kiểm sát khu vực 3 - Hà Tĩnh;
- Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh;
- THA dân sự tỉnh Hà Tĩnh;
- THA hình sự tỉnh Hà Tĩnh;
- UBND xã Gia Hanh;
- Người đại diện hợp pháp;
- Người có QLNV liên quan;
- CQCSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu hồ sơ, VP.

Trần Xuân Quang